

CONTRAT-CADRE DE PRESTATION DE SERVICES ÉVÉNEMENTIELS VIA NOLVA

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

NOLVA

Plateforme numérique de mise en relation entre organisateurs d'événements et prestataires de services événementiels, ci-après dénommée « **NOLVA** ».

ET

Le Client

Toute personne physique ou morale utilisant la plateforme **NOLVA** pour rechercher, réserver ou solliciter une prestation.

ET

Le Prestataire

Toute personne physique ou morale proposant ses services sur la plateforme NOLVA.

Les parties conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions générales applicables à toute prestation réservée ou conclue par l'intermédiaire de la plateforme **NOLVA**.

NOLVA facilite la mise en relation entre les Clients et les Prestataires sans intervenir dans l'exécution matérielle des prestations.

ARTICLE 2 : RÔLE DE NOLVA

NOLVA agit exclusivement en qualité de plateforme technologique de mise en relation.

À ce titre, **NOLVA** peut notamment :

- Présenter les profils des prestataires ;
- Faciliter les demandes de devis ;
- Permettre la réservation de prestations ;
- Faciliter les paiements ;
- Mettre à disposition des outils d'organisation événementielle ;
- Assurer un support technique lié à la plateforme.

NOLVA n'est pas partie au contrat d'exécution de la prestation conclu entre le Client et le Prestataire.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Le Prestataire s'engage à :

- Fournir des informations exactes sur son activité ;
- Disposer des compétences nécessaires à l'exécution de ses prestations ;
- Respecter les délais convenus ;
- Respecter les horaires fixés ;
- Fournir les équipements nécessaires à son activité sauf accord contraire ;
- Exécuter la prestation conformément à la description publiée sur **NOLVA** ;
- Respecter les règles de sécurité applicables ;
- Adopter un comportement professionnel envers le Client et les invités.

Le Prestataire demeure seul responsable de l'exécution de sa prestation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU CLIENT

Le Client s'engage à :

- Fournir des informations exactes concernant son événement ;
- Garantir l'accès au lieu de prestation ;
- Préparer un environnement adapté à l'installation et au travail du Prestataire ;
- Respecter les conditions convenues avec le Prestataire ;
- Régler les sommes dues selon les modalités prévues.

Le Client est responsable de toutes les autorisations administratives nécessaires à son événement.

ARTICLE 5 : CONDITIONS D'EXÉCUTION

Les modalités particulières de chaque mission sont précisées dans une fiche de mission ou un bon de commande généré lors de la réservation.

Cette fiche complète le présent contrat et précise notamment :

- La nature de la prestation ;
- La date ;
- Le lieu ;
- Les horaires ;
- Les montants ;
- Les besoins spécifiques ;
- Les conditions particulières éventuelles.

ARTICLE 6 : PAIEMENT

Les paiements peuvent être effectués par tout moyen accepté sur la plateforme.

Selon les modalités définies :

- Un acompte peut être exigé ;
- Le solde peut être versé avant ou après l'événement ;

- **NOLVA** peut prélever une commission sur les transactions réalisées via la plateforme.

Le détail des montants est indiqué lors de la réservation.

ARTICLE 7 : ANNULATION

Annulation par le Client

Toute annulation peut entraîner la retenue partielle ou totale des sommes déjà versées selon les conditions communiquées lors de la réservation.

Annulation par le Prestataire

Le Prestataire s'engage à informer immédiatement le Client et **NOLVA** de toute impossibilité d'exécuter la prestation.

NOLVA pourra, sans obligation de résultat, proposer des alternatives disponibles.

ARTICLE 8 : RETARDS ET ABSENCES

Le Prestataire doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'arriver à l'heure convenue.

Tout retard significatif devra être communiqué au Client dans les meilleurs délais.

Le Client doit permettre l'accès au lieu et la mise en place des équipements dans les délais nécessaires à la bonne exécution de la prestation.

ARTICLE 9 : FORCE MAJEURE

Aucune partie ne pourra être tenue responsable en cas d'événement imprévisible, irrésistible et indépendant de sa volonté, notamment :

- Catastrophes naturelles ;
- Intempéries majeures ;
- Incendies ;
- Troubles civils ;
- Décisions administratives ;
- Coupures généralisées d'électricité ou de réseau ;

- Épidémies ou situations sanitaires exceptionnelles.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ

Chaque partie demeure responsable de ses propres actes, omissions et obligations.

Le Prestataire est seul responsable :

- De la qualité de son travail ;
- De ses équipements ;
- De ses employés ;
- Des dommages qu'il pourrait causer dans le cadre de son intervention.

Le Client demeure responsable de l'organisation générale de son événement et des conditions d'accueil du Prestataire.

ARTICLE 11 : LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DE NOLVA

NOLVA agit uniquement en qualité d'intermédiaire technologique.

En conséquence, **NOLVA** ne saurait être tenue responsable :

- Des retards du Prestataire ;
- De la qualité de la prestation ;
- De l'annulation d'une prestation ;
- Des dommages matériels ou corporels causés par le Prestataire ;
- Des litiges entre le Client et le Prestataire ;
- Des pertes financières indirectes liées à l'événement.

La responsabilité de **NOLVA** est strictement limitée aux services numériques fournis par la plateforme.

ARTICLE 12 : ÉVALUATIONS ET AVIS

À l'issue de la prestation, le Client peut publier une évaluation du Prestataire.

Les avis doivent être sincères, objectifs et respectueux.

NOLVA se réserve le droit de supprimer tout contenu abusif ou diffamatoire.

ARTICLE 13 : DONNÉES PERSONNELLES

Les données collectées sont utilisées uniquement dans le cadre du fonctionnement de la plateforme et conformément à la réglementation applicable.

Chaque utilisateur accepte la politique de confidentialité de **NOLVA**.

ARTICLE 14 : RÈGLEMENT DES LITIGES

En cas de différend, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable avant toute procédure judiciaire.

À défaut d'accord amiable, les juridictions compétentes du Bénin seront seules compétentes.

ARTICLE 15 : ACCEPTATION

L'utilisation de la plateforme, la création d'un compte ou la réservation d'une prestation emportent acceptation pleine et entière du présent contrat.

Fait électroniquement lors de l'inscription ou de la réservation sur la plateforme **NOLVA**.